

행정사 1차 · 행정법

Certified Administrative Agent — Administrative Law (sample) · 한국산업인력공단

시험일 2026-11-14	D-DAY D-76	목표 점수 75
합격 기준 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상	출제기준 · 버전 2026년 시행 출제기준 (샘플 · 검증 필요)	현재 자신감 ●●○○○ 2/5

이 시험은 실제로 무엇을 묻는가?

- 제도의 이름이 아니라 요건·효과·기간을 정확히 구분하는지
- 원칙을 아는지가 아니라 예외를 아는지 — 선지는 거의 항상 예외에서 걸린다
- 조문의 문언을 그대로 기억하는지 (평가원식 표현 그대로 출제됨)
- 유사 제도 간 관할·기간·불복방법을 뒤섞어도 걸러내는지

과목 - 행정법총론 - 행정법각론 - 행정절차 및 행정쟁송	학습 자료 - 국가법령정보센터 (law.go.kr) — 조문 원문 - 최근 5개년 기출문제
--	--

학습 순환

LEARN	›	STRUCTURE	›	COMPARE	›	RETRIEVE	›	APPLY	›	CORRECT	›	COMPRESS
-------	---	-----------	---	---------	---	----------	---	-------	---	---------	---	----------

CORRECT 단계가 이 시스템의 핵심이다. 오답은 매트릭스의 특정 셀을 수정하며, 그 셀은 다음 인출 훈련에서 다시 출제된다.

셀 읽는 법 표기는 라벨 · 테두리 · 음영 세 가지로 중복 인코딩되어 흑백 인쇄에서도 유지된다.

표기	의미	무엇을 할 것인가
기본	기본 사실	알아두면 된다. 인출 우선순위 낮음.
◆ 갈림	행을 가르는 지점	한 구절로 말할 수 있어야 한다.
▲ 예외	원칙이 적용되지 않는 자리	원칙이 아니라 경계를 외운다.
■ 함정	출제자가 오답 선지를 만드는 자리	틀린 형태와 그 이유를 함께 되된다.
§ 근거	기출 표현 또는 출처	문장을 보는 즉시 알아본다.

출제 설계도

행정사 1차 · 행정법

영역	비중	문항 유형	우선순위	현재 자신감	최근 복습
행정법 서론 · 법원칙	15%	5지선다 6문항	B	●●●○○ 3/5	2026-07-18
행정작용법 (처분 · 재량)	30%	5지선다 12문항	A	●●○○○ 2/5	2026-07-25
행정절차 · 정보공개	20%	5지선다 8문항	B	●●●○○ 3/5	2026-07-11
행정쟁송 (심판 · 소송)	35%	5지선다 14문항	A	●●○○○ 2/5	2026-08-02

빈출 주제 - 행정심판과 행정소송의 관할·기간 구분 - 집행정지 요건 - 처분성 인정 여부	취약 주제 - 제소기간 기산점 - 사정재결 · 사정판결	개정 민감 주제 - 행정기본법 시행 이후 변경된 제척기간 - 온라인 행정심판 절차 관련 개정
---	---	--

주제 색인

#	주제	유형	우선순위	행
01	행정심판 · 행정소송 · 이의신청 판단 주체 (행정부 내부 / 법원) × 기간	법령 · 규정 · 행정	A	3
02	집행정지의 요건 적극적 요건 / 소극적 요건	법령 · 규정 · 행정	A	5

행정심판 · 행정소송 · 이의신청

최근 5개년 중 5회 출제
최종 수정: 2026-08-02

핵심 비교축: 판단 주제 (행정부 내부 / 법원) × 기간

왜 중요한가

세 제도가 이름은 비슷하지만 관할·기간·불복방법이 전부 다르다. 출제자는 한 제도의 요건을 다른 제도에 붙여 오답 선지를 만든다.

핵심 질문

이 사안에서 어느 절차를, 언제까지, 누구에게 제기해야 하는가?

선행 개념 처분의 개념 · 처분성 근거 행정심판법 · 행정소송법 · 행정기본법

한 문장 모델

내일 시험을 보는 사람에게 설명하듯, 이 주제를 한 문장으로 쓰시오. 쓰지 못하면 아직 아는 것이 아니다.

행정심판은 행정부가 스스로 위법·부당을 다시 판단하는 절차이고, 행정소송은 법원이 위법성만을 판단하는 절차이며, 이의신청은 처분청에 직접 재검토를 구하는 약식 절차다.

핵심 사실 다섯 가지 최대 다섯 개. 여섯 번째가 필요하다면, 그중 하나는 핵심이 아니었다.

- 1 행정심판은 위법 + 부당까지, 행정소송은 위법만 심판한다.
- 2 취소소송 제소기간은 안 날 90일 / 있던 날 1년, 둘 중 먼저 도래하는 때.
- 3 행정심판을 거친 경우 제소기간은 재결서 송달일부터 다시 기산한다.
- 4 집행정지는 원칙적으로 인정되지 않으며 신청에 의해 예외적으로 허용된다.
- 5 이의신청 결과에 불복해도 행정심판·행정소송을 별도로 제기할 수 있다.

행정심판 · 행정소송 · 이의신청

열이 10개이므로 자동으로 두 페이지로 분할됩니다 (열 축소 아님).

행정심판 · 행정소송 · 이의신청 — 엑셀표 매트릭스						열 1 / 2
제도	성질	◆ 갈림 판단 기관	◆ 갈림 심판 대상	■ 함정 청구 · 제소기간	◆ 갈림 집행정지	
행정심판 행정부 내부 통제	행정기관에 의한 약식 쟁송	행정심판위원회	위법 또는 부당한 처분 · 부작위	안 날 90일 / 있는 날 180일	위원회 직권 또는 신청에 의해 가능	
행정소송 (취소소송) 사법부에 의한 통제	법원에 의한 정식 쟁송	행정법원 (관할 법원)	위법한 처분 · 부작위	안 날 90일 / 있는 날 1년 — 먼저 도래하는 때	신청에 의해 예외적 인정 (회복하기 어려운 손해 등)	
이의신청 처분청에 대한 재검토 요구	처분청 자체에 대한 약식 불복	처분을 한 행정청	개별법이 정한 처분	개별법마다 상이 — 통상 30~90일	원칙적으로 없음	

기본 ◆ 갈림 ▲ 예외 ■ 함정 S 근거

직접 추가한 디테일

행정심판 · 행정소송 · 이의신청

결정적 변별

출제자가 단 하나의 기준으로만 이 둘을 구분하라고 한다면, 그 기준은 무엇인가?

판단 주체가 행정부인가 법원인가. 행정부가 판단하면 '부당'까지 볼 수 있고, 법원이 판단하면 '위법'만 본다. 나머지 차이는 전부 여기서 파생된다.

혼동 쌍

A	B	왜 혼동되는가	결정적 단서
행정심판	행정소송	둘 다 처분을 다루고, 기간도 '안 날 90일'로 앞부분이 같다.	뒷부분 기간이 다르다 — 심판 180일 / 소송 1년. 그리고 '부당' 언급이 있으면 심판.
이의신청	행정심판	둘 다 행정부 내부 절차이고 이름이 비슷하다.	판단 주체가 '처분청 자신'이면 이의신청, '위원회'면 행정심판.

예외 · 함정 매트릭스 답을 바꿀 수 있는 사실만 적는다.

진술 · 신호어	대체로 참	예외	왜 속는가	근거
■ 행정심판을 거치지 않으면 행정소송을 제기할 수 없다.	거짓	개별법이 필요적 전치를 규정한 경우에만 참 (예 - 국세기본법)	과거 필요적 전치주의를 기억하는 수험생이 그대로 답한다. 현재는 임의적 전치가 원칙.	행정소송법 § 18
■ 취소소송을 제기하면 처분의 효력이 정지된다.	거짓	별도로 집행정지를 신청하고 요건이 인정된 경우에만 정지	'소송을 걸었으니 멈추겠지'라는 상식이 조문과 반대다.	행정소송법 § 23①
■ 제소기간은 처분이 있는 날부터 1년이다.	참	안 날부터 90일이 먼저 도래하면 그 시점에 소멸	두 기간 중 '먼저 도래하는 때'라는 문언을 빠뜨린 선지가 자주 나온다.	행정소송법 § 20

기출 · 근거 연결

매트릭스 셀	출처	시험 · 연도	문항	기출 표현	오답 위험
행정소송 (취소소송) · 청구 · 제소기간	행정소송법 § 20	샘플 2024	문 27	"처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다"	상
행정심판 · 심리 범위	행정심판법 § 1	샘플 2023	문 31	"위법 또는 부당한 처분"	중

집행정지의 요건

핵심 비교축: 적극적 요건 / 소극적 요건

왜 중요한가

요건이 네 개뿐이라 통째로 출제하기 좋고, 하나만 바뀌도 오답 선지가 된다.

핵심 질문

어떤 요건이 갖추어져야 처분의 효력이 멈추는가?

선행 개념 — 근거 행정소송법 § 23

한 문장 모델

내일 시험을 보는 사람에게 설명하듯, 이 주제를 한 문장으로 쓰시오. 쓰지 못하면 아직 아는 것이 아니다.

집행정지는 본안이 계속 중이고 회복하기 어려운 손해를 예방할 긴급한 필요가 있을 때, 공공복리를 해치지 않고 본안이 명백히 이유 없지 않은 경우에만 허용된다.

핵심 사실 다섯 가지 최대 다섯 개. 여섯 번째가 필요하다면, 그중 하나는 핵심이 아니었다.

- 1 본안소송이 계속 중이어야 한다 — 소송 없이 집행정지만 신청할 수 없다.
- 2 '회복하기 어려운 손해'는 금전배상으로 회복이 곤란한 손해를 뜻한다.
- 3 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없어야 한다 (소극적 요건).
- 4 본안청구가 이유 없음이 명백하지 않아야 한다.
- 5 집행정지는 효력정지 · 집행정지 · 절차속행정지로 나뉜다.

기본 ◆ 갈림 ▲ 예외 ■ 함정 § 근거

[illegible]

집행정지의 요건

결정적 변별

출제자가 단 하나의 기준으로만 이 둘을 구분하라고 한다면, 그 기준은 무엇인가?

누가 소명해야 하는가. 적극적 요건은 신청인이, 소극적 요건은 행정청이 소명한다. 선지가 이 방향을 뒤집으면 오답이다.

혼동 쌍

A	B	왜 혼동되는가	결정적 단서
적극적 요건	소극적 요건	다섯 개를 나열식으로 외우면 구분이 사라진다.	'없을 것'으로 끝나면 소극적 요건이고 소명 책임은 행정청이다.

예외 · 함정 매트릭스

답을 바꿀 수 있는 사실만 적는다.

진술 · 신호어	대체로 참	예외	왜 속는가	근거
■ 집행정지의 모든 요건은 신청인이 소명해야 한다.	거짓	공공복리 저해 우려는 행정청이 소명한다	신청인이 신청했으니 전부 신청인 부담이라고 생각하기 쉽다.	판례

오답 기록

모든 개념 오류는 무효가 된 매트릭스 셀을 지목해야 한다.

날짜	문항	주제	내 답	정답	오류 유형	놓친 변별점	매트릭스 수정	재시험
2026-07-28	모의 3회 문 27	행정심판 · 행정소송	1년	90일 또는 1년 중 먼저	예외 망각	두 기간 중 '먼저 도래하는 때'라는 문언을 빠뜨림	행정심판 · 행정소송 · 이의신청 · 행정소송 (취소소송) · 청구 · 제소기간	2026-08- 11
2026-08-01	모의 4회 문 12	집행정지	신청인	행정청	개념 혼동	적극적 / 소극적 요건에 따라 소명 책임이 갈린다는 점	집행정지의 요건 · 공공복리 저해 없음 · 소명 책임	2026-08- 14

날짜	문항	주제	내 답	정답	오류 유형	놓친 변별점	매트릭스 수정	재시험

· 지식 공백 · 개념 혼동 · 예외 망각 · 표현 오독 · 공식 선택 · 계산 실수 · 절차 순서 · 개정 미반영 · 단순 실수 · 시간 압박

L1 전체 매트릭스 모든 변별점, 모든 예외, 모든 근거.	L2 시험 당일 매트릭스 빈출 변별점, 예외, 공식, 함정만.	L3 마지막 10분 한 장. 압박 속에서 잊어버릴 것들.
---	---	--

시험 당일 매트릭스 — L2

표기	주제	결정적 단서
■ 함정	제소기간	안 날 90일 / 있는 날 1년 — 먼저 도래하는 때. 심판은 90일 / 180일.
◆ 갈림	심리 범위	심판 = 위법 + 부당 / 소송 = 위법만
■ 함정	집행정지	소 제기만으로는 정지되지 않는다. 별도 신청 필요.
■ 함정	소극적 요건의 소명 책임	공공복리 저해 우려는 행정청이 소명
▲ 예외	행정심판 전치	임의적 전치가 원칙. 필요적 전치는 개별법에 규정된 경우만.

마지막 10분 시트 — L3

☐ 90일 / 1년 — 먼저 도래하는 때	☐ 공공복리 요건은 행정청이 소명
☐ 심판 180일, 소송 1년 (뒷자리가 다르다)	☐ 재결 고유의 위법 = 재결도 소송 대상
☐ 부당까지 = 심판, 위법만 = 소송	☐ 전치주의는 임의적이 원칙
☐ 소 제기 ≠ 집행정지	

복습 추적 날짜 또는 체크. 학습 내용보다 앞서지 않게.

주제	학습	R1	R2	R3	숙달	재점검
01 행정심판 · 행정소송 · 이의신청						
02 집행정지의 요건						